

0000999-64.2018.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: José Pedro Rebello Giannini

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Pedro Paulo Rodrigues e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Pedro Rebello Giannini

Vistos.

Marcos Paulo Martins e Pedro Paulo Rodrigues são processados como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e IV, combinado com o disposto no artigo 14, II, ambos do Código ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000999-64.2018.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000999-64.2018.8.26.0537

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Pedro Paulo Rodrigues e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Pedro Rebello Giannini

Vistos.

Marcos Paulo Martins e Pedro Paulo Rodrigues são processados como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e IV, combinado com o disposto no artigo 14, II, ambos do Código Penal, conforme fatos narrados em denúncia Ministerial, com a devida citação, oferecimento de defesas escritas e oitivas de testemunhas, além de interrogatórios, quando ficaram os réus em silêncio, tendo havido quebra do benefício de suspensão condicional do processo, com prévia colheita da prova, e manifestações Ministerial - pela procedência da pretensão punitiva - e Defensivas, em resenha, pela absolvição dos réus por atipicidade das condutas delitivas, ante a ausência de individualização dos bens objeto da atuação dos réus, conduzindo à ausência de elementos de prova aptos à procedência da pretensão punitiva, e de forma subsidiária, pela concessão de benefícios legais

relacionadas à dosimetria da pena e regime de resgate das reprimendas a serem impostas, inclusive com o reconhecimento da figura do furto privilegiado em favor dos réus em razão do benefício da dúvida ante a ausência de descrição dos bens objeto da ação delituosa.

Relatei; fundamento e decido.

Em sede preliminar, ausentes matérias a serem debatidas, sendo certo que, em relação à materialidade delitiva, a ausência de individualização de bens não pode conduzir à improcedência da pretensão punitiva por ausência de materialidade, bastando para tanto pensarmos na hipótese de agente que é flagrado no acesso a bem imóvel sem que tenha logrado apanhar nenhum objeto, mas em clara situação de flagrância pelo delito de furto.

No mais, é certo que a demanda comporta decreto de procedência.

Com efeito, os réus foram detidos justamente quando procuravam acessar a sala de administração do estabelecimento vítima, por meio de rompimento de obstáculo, o que foi inclusive confessado por eles em sede policial – em Juízo, preferiram o silêncio.

Referidas confissões tiveram seus teores confirmados pela prova oral colhida em instrução, consoante versões emanadas dos policiais militares e representante do estabelecimento vítima.

Em sede de dosimetria de pena, observo que as penas base merecem ser fixadas em patamares mínimos, inexistindo elementos que recomendem eventual exasperação, sendo certo ainda que houve divisão similar de tarefas, sem que se possa cogitar de pretensa coordenação delitiva por parte de algum dos envolvidos, que são considerados confessos, além de primários.

No que tange à figura do privilégio, reputo possível seu reconhecimento, ante a ausência de avaliação dos bens que seriam furtados, incidindo na espécie o princípio de que a dúvida deve favorecer o réu, substituindo-se a pena de reclusão pela de detenção.

Neste cenário, ambos os réus têm as penas base fixadas em patamares mínimos, sendo que suas confissões não ostentam aptidão para refletirem na pena imposta, Súmula n. 231, do Colendo STJ, ausentes outras causas agravantes ou atenuantes de pena. Fixo penas base e intermediária no patamar de 2 anos de reclusão, e 10 dias multa, cada qual no mínimo legal.

A tentativa deve incidir em patamar máximo, ante o iter criminis percorrido, o que resulta na reprimenda definitiva, para cada um dos réus, de 8 meses de reclusão e 3 dias multa, em valores mínimos, substituída a pena de reclusão pela de detenção.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para condenar os réus Marcos Paulo Martins e Pedro Paulo Rodrigues como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e IV, combinado com o disposto no artigo 14, II, ambos do Código Penal, na forma privilegiada, artigo 155, parágrafo 2º, do CP, às penas de 8 meses de detenção, além de 3 dias multa, em patamares mínimos, em regime inicial aberto, substituída a pena corporal por pena de prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena corporal.

Expeça-se e providencie-se o necessário.

P.R.I.C.

Diadema, 28 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA